

서울특별시 성장잠재권 활성화사업 운영기준

제1장 총칙

제1절 목적

- 1-1-1. 이 기준은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제51조제1항제8의2호에 따라 비역세권 중 성장잠재력이 높은 부지를 복합개발하여 도시의 균형발전을 도모하고 주요 간선도로변의 토지이용 효율화 및 가로환경 개선, 공공임대주택 및 생활서비스시설 등 지역필요시설을 건립하기 위한 사업(이하 “성장잠재권 활성화사업”이라 한다.) 계획의 수립·운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

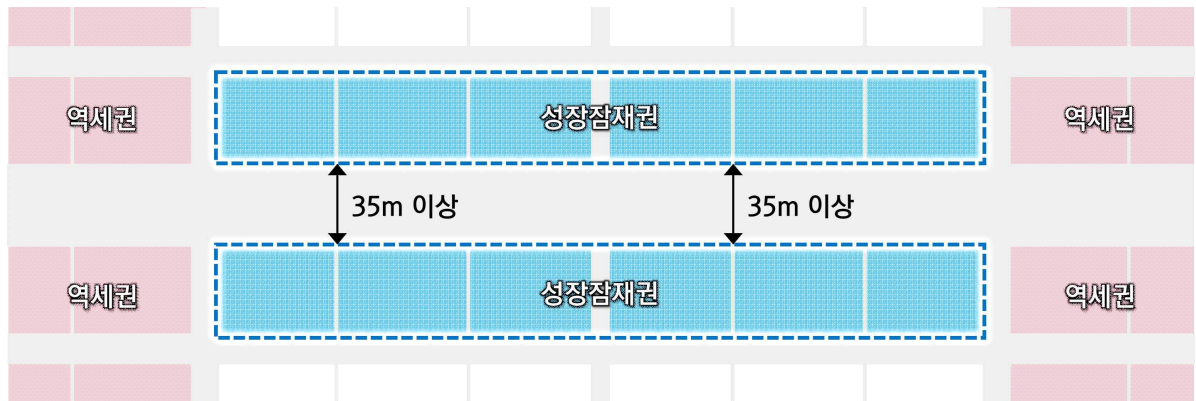
제2절 원칙 및 적용

- 1-2-1. “성장잠재권 활성화사업”을 시행하기 위한 계획 수립 시 「국토계획법」, 「도시 및 주거환경정비법」(이하 「도시정비법」이라 한다.), 「공공주택 특별법」, 「주택법」, 「건축법」, 「서울특별시 도시계획조례」(이하 「도시계획조례」라 한다.) 및 다른 법령 등에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 이 기준이 정하는 바에 따른다.
- 1-2-2. 성장잠재권에 수립된 지구단위계획 등 관련계획의 내용 및 주변 지역과의 연계성을 고려하여 체계적·계획적으로 성장잠재권 활성화사업이 추진되도록 사업계획을 수립하여야 한다.

제3절 용어 정의

1-3-1. “성장잠재권”이란 비역세권 중 대중교통 접근성, 유동인구 등 복합적인 성장 요건을 갖추어 다양한 개발사업을 촉진할 필요가 있는 일단의 지역을 말한다.

가. 본 운영기준에서는 성장잠재권 중 역세권과 인접하여 대중교통 기능이 집중되어있는 간선도로(35m 이상)변을 시범사업 대상지로 설정한다.



1-3-2. “비역세권”이란 「서울특별시 역세권 활성화사업 운영기준」에 따른 역세권(지하철, 국철 및 경전철 등의 역의 승강장 경계로부터 직각으로 해당하는 거리 이내 지역을 중심으로 한 가로구역)에 해당하지 않는 지역을 말한다.

1-3-3. “간선도로(35m 이상)”란 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제9조에 따른 다음의 도로를 말한다. 단, 올림픽대로·강변북로 등 자동차 전용도로, 고가도로 등 연접지역과의 연계가 낮은 주요 간선도로는 제외한다.

구 분	폭 원
광로 1류	폭 70미터 이상인 도로
광로 2류	폭 50미터 이상 70미터 미만인 도로
광로 3류	폭 40미터 이상 50미터 미만인 도로
대로 1류	폭 35미터 이상 40미터 미만인 도로

※ 간선도로 해당 여부는 ‘서울특별시 도로관리시스템’의 도로노선관리 기준을 따름

※ 성장잠재권 활성화사업은 대로1류(35m 이상) 이상 간선도로변을 대상으로 함

1-3-4. “지구단위계획”이란 「국토계획법」 제2조제5호에 의한 지구단위계획을 말한다.

1-3-5. “정비계획”이란 「도시정비법」 제9조에 의한 정비계획을 말한다.

- 1-3-6. “**기준(허용)용적률**”이란 용도지역이 변경되는 경우 변경 전 용도지역에 대한 「도시계획조례」 제48조에 따른 용적률(기존 지구단위계획구역 내의 용도지역 상향지역은 지구단위계획으로 결정되어 있는 허용용적률)을 말한다.
- 1-3-7. “**상한용적률**”이란 용도지역이 변경되는 경우 본 운영기준에서 정하는 공공기여 제공 시 적용되는 용적률로 변경 후 용도지역에 대한 「도시계획조례」 제48조에 따른 용적률을 말한다.
- 1-3-8. “**계획용적률**”이란 상한용적률 이하에서 해당 위원회에서 별도로 결정된 사업계획 용적률을 말한다.
- 1-3-9. “**공공기여**”란 용도지역 변경에 따른 용적률 증가분에 대하여 사업시행자가 공공시설등의 부지를 제공하거나 설치 제공 또는 공공시설등 설치를 위한 비용을 납부하는 것을 말한다.
- 1-3-10. “**공공기여율**”이란 본 기준에 따라 사업시행자가 부담하는 공공기여 비율을 말한다.
- 1-3-11. “**공공시설등**”이란 「국토계획법」 제52조의2제1항에 의한 “공공시설등”을 말한다.
- 1-3-12. “**공공시설등 설치비용**”이란 사업시행자가 「국토계획법」 제52조의2제2항에 따라 해당 지구단위계획구역 안의 공공시설등이 충분한 것으로 인정될 때 해당 지구단위계획구역 밖의 공공시설등 설치 사업을 위해 납부하는 비용을 말한다.
- 1-3-13. “**가로구역**”이란 도로 또는 시설(공용주차장·광장·공원·녹지·공공공지·하천·철도·학교)로 둘러싸인 일단의 지역을 말한다.

제2장 성장잠재권 활성화사업 시행 기준 등

제1절 사업 유형 및 대상지 기준

2-1-1. 성장잠재권 활성화사업은 성장잠재권 활성화사업 계획을 수립하여 도시관리계획 결정(변경) 또는 정비계획 결정(변경)을 통해 아래 사업 유형으로 시행할 수 있다.

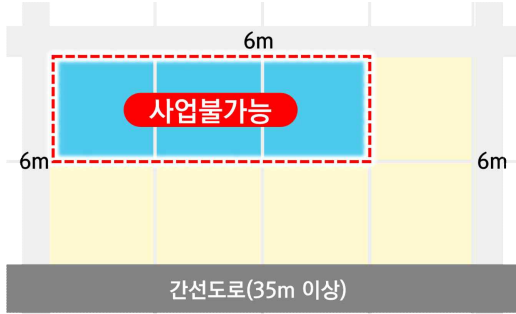
가. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가

나. 「주택법」 제15조에 따른 사업계획승인

(개별법에 따라 건축허가 및 사업계획승인이 의제되는 경우를 포함한다.)

다. 「도시정비법」 제50조에 따른 사업시행계획인가

2-1-2. 사업 대상지는 간선도로(35m 이상)에 면하며, 단독 또는 합필, 블록단위 개발이 가능한 구역으로서 이면도로 차량진입 유도 및 공공보행통로 확보가 요구되는 지역을 말한다.

간선도로에 접한 단일필지	간선도로에 접한 합필
 간선도로(35m 이상)	 간선도로(35m 이상)
⇒ 사업 가능	⇒ 사업 가능
간선도로에 접한 가로구역 전체	간선도로에 접하지 않는 경우
 간선도로(35m 이상)	 간선도로(35m 이상)
⇒ 사업 가능	⇒ 사업 불가능

2-1-3. 사업 대상지가 역세권과 비역세권이 혼합될 경우 다음의 기준을 따른다.

가. 비역세권에 해당하는 면적이 50% 이상일 경우 성장잠재권 활성화사업 대상지로 본다.

나. 역세권에 해당하는 면적이 50% 이상일 경우 역세권 활성화사업 대상지로 본다. 단, 지원 자문단 회의에서 인정하는 경우 성장잠재권 활성화사업 대상지로 볼 수 있다.

비역세권이 50% 이상인 경우	역세권이 50% 이상인 경우
⇒ 성장잠재권 활성화사업 대상	⇒ 역세권 활성화사업 대상

2-1-4. 사업 대상지는 「국토계획법 시행령」 제30조에 따른 용도지역 중 다음 각 목의 지역으로 한다.

가. 주거지역 중 제2종일반주거지역(7층이하 포함), 제3종일반주거지역 및 준주거지역

나. 가목에 해당하는 지역 중 다음에 해당하는 대상지는 제외

- 1) 「서울특별시 서울도심 기본계획」 상 특성관리지구
- 2) 「도시정비법」에 의한 정비구역 및 정비예정구역(다만, 도시정비형 재개발사업의 정비예정구역은 예외로 한다.)
- 3) 「국토계획법」 제2조제1항제7호에 의한 도시·군계획시설(시설계획(관리)부서에서 시설의 조정(복합 또는 해제)이 가능한 것으로 검토된 시설부지 제외)
- 4) 「도시재정비 촉진에 관한 특별법」에 따른 재정비촉진지구(존치관리구역 및 정비구역 해제 지역은 예외)
- 5) 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」에 따른 소규모주택정비사업의 시행을 위해 주민합의체 구성 또는 조합설립인가를 받은 지역
- 6) 대지면적 10,000㎡ 이상 공동주택단지

2-1-5. 사업 대상지는 아래 요건을 모두 충족하여야 한다.

가. 도로 요건

- 2면 이상이 폭 6m 이상(사업시행으로 설치 예정인 도로 포함) 도로에 접하되, 전체 대상지 둘레의 1/8 이상은 반드시 간선도로(폭 35m 이상)에 접할 것, 차량 진출입은 이면도로로 계획
- 단, 위의 도로 요건에도 불구하고, 지역 여건 및 대상지 특성을 고려하여 간선도로(폭 35m 이상) 폭원의 5m 이내에서 차이가 발생하는 경우 지원 자문단 회의를 통해 사업 대상지로 볼 수 있음

간선도로가 1/8 이상 접할 경우	간선도로가 1/8 미만 접할 경우
 1/8 이상 간선도로(35m 이상)	 1/8 미만 간선도로(35m 이상)
⇒ 사업 가능	⇒ 사업 불가능

나. 면적 요건

- 최소 1,500㎡ 이상
- 유형1 (지구단위계획): 1,500㎡ 이상 5,000㎡ 이하
- 유형2 (도시정비형 재개발): 1,500㎡ 이상 10,000㎡ 이하
- 단, 위 면적 요건 외 대상지는 대상지 선정을 위한 지원 자문단 회의에서 인정하는 경우 사업 대상지로 볼 수 있음

다. 노후도 요건

- 사업유형별 각각의 노후건축물 기준을 따른다.
(지구단위계획으로 추진하는 경우 「도시계획조례 시행규칙」 별표 1을 따르며, 도시정비형 재개발사업으로 추진하는 경우 「도시정비법 시행령」 별표1과 「서울특별시 도시 및 주거환경 정비조례」 제4조, 제6조 및 별표1에 따른다. 사업방식 변경 시 변경된 사업별 노후도 요건을 적용한다.)

제2절 사업 절차 등

2-2-1. 성장잠재권 활성화사업의 추진절차는 역세권 활성화사업의 추진절차를 준용하며, 구체적인 절차는 다음과 같다.

<사업유형별 추진절차 예시>



※ 지구단위계획 수립 : 필요 시 시장이 직접 입안 가능

2-2-2. 성장잠재권 활성화사업의 목적에 부합하는 사업 대상지를 선정하고 신속한 사업 추진 지원을 위해 시장은 관련 전문가(도시계획 관련 위원회 위원 등)가 참여하는 ‘지원 자문단’을 운영할 수 있으며, 기존 ‘역세권 활성화사업 지원 자문단’을 통한 운영도 가능하다.

2-2-3. 사업 대상지 선정 신청 시 동의요건은 다음과 같다.

가. 지구단위계획으로 추진하는 경우, 대상 토지면적의 3분의2 이상 토지소유

자의 동의를 받아야 한다. 다만, 「주택법」에 따른 주택조합이 주택건설사업을 시행할 때에는 주택조합설립인가를 받은 이후 대상지 선정 신청을 할 수 있다.

나. 도시정비형 재개발사업으로 추진하는 경우, 토지 등 소유자의 50% 이상 및 토지면적의 40% 이상의 동의를 받아야 한다.

다. 대상지 선정 이후 사업방식 변경 시, 변경된 사업방식의 동의를 받아야 한다.

2-2-4. 도시정비형 재개발사업으로 추진하는 경우, 대상지 선정 시 아래 각 목에 부합하여야 한다. 다만, 도시·주거환경정비기본계획에 따라 성장잠재권 활성화사업의 공급요건 및 부문별 계획은 본 기준을 따른다.

가. 「도시정비법」 및 「서울특별시 도시 및 주거환경정비 조례」에 따른 재개발사업 및 도시정비형 재개발사업 목적과의 정합성

나. 「도시정비법 시행령」 별표1에 따른 정비계획의 입안대상지역 요건

다. 「2030 서울특별시 도시·주거환경정비기본계획」의 정비구역 지정 요건에 따른 노후도 기준을 모두 만족하는 지역

2-2-5. 성장잠재권 활성화사업은 사업 대상지로 선정되어 통보받은 날로부터 도시관리계획 제안(접수)하는 날까지 소유권 변동이 발생하는 경우에는 소유권이 변동되기 전 입안권자 및 결정권자에게 그 사유와 변경계획을 서면으로 통보하여야 한다. 다만, 도시정비형 재개발사업으로 추진하는 경우에는 「도시정비법」 등 관련 규정에 따른다.

2-2-6. 성장잠재권 활성화사업은 사업 대상지로 선정되어 통보받은 날로부터 12개월 이내 주민제안서를 제출하는 것을 원칙으로 하며, 부득이한 경우로서 사업시행자 또는 자치구가 서울특별시에 요청하는 경우 기간을 연장할 수 있다. 다만, 도시정비형 재개발사업 토지등소유자 30% 이상이 사업 반대 의사를 표명할 경우, 서울특별시는 연장요청을 거부할 수 있다.

2-2-7. 결정된 사업계획이 아래 각 호에 해당하는 경우 입안권자는 지구단위계획 결정의 실효를 고시하거나, 정비구역을 해제하여야 한다.

가. 「국토계획법」 제53조제2항에 해당하는 경우

나. 「도시정비법」 제20조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우

2-2-8. 지구단위계획 또는 정비계획 결정 이후 사업계획을 변경하려는 경우, 지원 자문단 자문을 거쳐 사업계획 변경 절차를 이행하여야 한다. 단, 경미한 사항을 변경하는 경우에는 서울특별시 성장잠재권 활성화사업 주관부서와 협의하여 지원 자문단 자문을 생략할 수 있다.

제3장 성장잠재권 활성화사업 계획 수립기준

제1절 용도지역 변경 기준

3-1-1. ‘성장잠재권’에서의 용도지역 변경 기준은 아래 표의 용도지역 변경 범위 이내에서 다음 각 목의 기준에 따른다.

가. 지역 균형 발전, 지역별 사업여건 등을 고려하여 위원회 심의를 통해 최대 2단계까지 변경할 수 있다.

나. 성장잠재권 활성화를 위한 기능 확보 및 공공기여시설 설치의 필요성 등 3단계 상향의 당위성을 사업시행자가 제시하고 관련 위원회에서 인정하는 경우 최대 3단계까지 변경할 수 있다.

용도지역	
변경 전	변경 후
제2종일반주거지역(7층이하) 제2종일반주거지역	제3종일반주거지역 ~ 근린상업지역
제3종일반주거지역	준주거지역 ~ 일반상업지역
준주거지역	근린상업지역 ~ 일반상업지역

제2절 용적률 기준

3-2-1. 성장잠재권 활성화사업에서의 용적률 기준은 아래와 같다.

용도지역		기준(허용)용적률	상한용적률
변경 전	변경 후		
제2종일반주거지역(7층이하) 제2종일반주거지역	제3종일반주거지역	200% 이하	250% 이하
제2종일반주거지역(7층이하) 제2종일반주거지역 제3종일반주거지역	준주거지역	200% 이하 250% 이하	400% 이하
제2종일반주거지역(7층이하) 제2종일반주거지역 제3종일반주거지역 준주거지역	근린상업지역	200% 이하 250% 이하 400% 이하	600% 이하 (서울도심 500% 이하)
제3종일반주거지역 준주거지역	일반상업지역	250% 이하 400% 이하	800% 이하 (서울도심 600% 이하)

3-2-2. 아래의 항목을 적용하여 용적률을 완화받는 경우, 상한용적률에 가산할 수 있다. 단, 두 개 이상의 항목을 중첩하여 완화 받으려는 경우 지원 자문단 자문을 통해 적정성을 인정받아야 한다.

가. 「도시계획조례」 제51조에 따라 「관광진흥법 시행령」 제2조제1항제2호가목, 다목부터 마목까지의 관광호텔업, 한국전통호텔업, 가족호텔업, 호스텔업을 위한 관광숙박시설을 건축하여 용적률을 완화받는 경우. 이 경우 상한용적률(계획용적률을 별도로 정하는 경우 계획용적률)의 1.3배 이하의 범위 안에서 용적률을 완화 가능하다. 단, 용적률 완화는 도시계획조례 부칙(제9948호, 2026.1.5.) 제2조(상업지역 내 관광숙박시설 용적률 완화에 관한 규정의 유효기간)에 따라 한시적으로 적용한다.

나. 「녹색건축물 조성 지원법」 제15조 및 「서울특별시 녹색건축물 설계기준」¹⁾에서 정한 ZEB 인증, 녹색건축 인증 기준을 초과 획득하여 용적률을 완화받는 경우. 이 경우, ZEB 인증에 따른 용적률 완화를 우선 검토한다.

다. 3-3-12에 따른 공개공지를 설치하는 경우. 다만, 3-3-12 가목에 따른 공개공지를 설치하는 경우 용적률 완화는 「서울특별시 건축 조례」 제26조제1항제1호에 의한 의무면적은 제외

※ 용적률 인센티브 적용과 관련된 사항은 나목의 경우 용적률 완화 세부기준은 「서울특별시 지구단위계획 수립기준·관리운영기준 및 매뉴얼」의 ‘Ⅱ. 4-3-2. 개발사업형의 (7)관광숙박시설 건립 관련 지구단위계획 수립기준’을 준용하고, 다목의 경우 ‘Ⅱ. 3-8-3. 상한용적률 인센티브’를 준용한다.

제3절 건축계획 기준

3-3-1. 성장잠재권 활성화사업으로 공급하는 공공주택은 전용면적 85㎡ 이하로 계획하여야 하며, 구체적인 면적별 배분비율은 「공공주택 사전검토 신속 추진계획」²⁾의 ‘공공임대주택 권장기준’에 따른다.

3-3-2. 성장잠재권 활성화사업으로 건설하는 주택은 도시형 생활주택으로 설치할 수 없다.

3-3-3. 성장잠재권등의 가로활성화를 도모하기 위하여 지상 1층은 비주거시설을 설치

1) 서울특별시고시 제2025-7호 (2025.01.02.)

2) 서울특별시 주택정책과-2673 (2023.2.13.)

(가로에서 직접 출입이 가능한 경우에는 지하 1층 설치 허용)하여야 한다.

3-3-4. 비주거 용도 비율은 「도시계획조례」 별표16 및 「서울특별시 지구단위계획 수립기준」을 적용한다.(단, 비주거 용도에서 준주택과 생활형 숙박시설은 제외한다.)

3-3-5. 「도시계획조례」 별표16 2호 다목 1), 2)에 따른 용도는 민간에서 설치하는 정책필요시설(관광숙박시설, 노인복지주택 등)로서 해당위원회에서 인정하는 용도에 대해 적용한다. 다만, 노인복지시설(데이·실버케어센터 등), 공공예식장 등 정책 필요시설을 공공기여시설로 제공하는 경우 해당용도로 인정할 수 있다.

3-3-6. 높이계획은 「서울특별시 지구단위계획 수립기준」을 준용한다. 다만, 위원회 심의를 통해 성장잠재권등의 입지적 특성 및 경관, 주변지역 일조영향 등을 종합적으로 고려하여 지구단위계획 수립기준에 따라 산출된 최고높이의 20% 범위 내에서 가감하여 적용할 수 있다. 이 경우 「서울특별시 도시기본계획」 등 서울특별시 높이관리기준 범위를 준수하여야 한다.

3-3-7. 사업시행자는 아래의 항목을 준수하여야 하며, 역사문화 보전은 해당되는 대상지에 한한다.

가. 지속가능형 공동주택 : 「건축법」 제8조에 의한 리모델링이 쉬운 구조인 공동주택 또는 「주택법」 제38조에 의한 장수명 주택으로 계획하여야 하며, 적합 여부는 「서울특별시 건축물 심의기준」을 참조하여 건축위원회에서 결정한다.

나. 친환경 건축물 : 「서울특별시 녹색건축물 설계기준」에 의한 해당 적용대상의 구분을 적용하여 ㉠ 환경성능부문 ㉡ 에너지성능부문 ㉢ 에너지관리부문 ㉣ 신·재생에너지부문 중 2가지 이상을 적용대상의 구분에서 상향단계를 적용한다. (예시 : ㉡기준 → ㉢기준으로 ㉠~㉣중 2가지 이상 적용)

「서울특별시 녹색건축물 설계기준(서울특별시 고시)」 적용대상의 구분

구분	주거	비주거
㉡	1,000세대 이상	연면적 합계 10만㎡ 이상
㉢	300세대 이상 ~ 1,000세대 미만	연면적 합계 1만㎡ 이상 ~ 10만㎡ 미만
㉣	30세대 이상 ~ 300세대 미만	연면적 합계 3천㎡ 이상 ~ 1만㎡ 미만
㉤	30세대 미만	연면적 합계 3천㎡ 미만

단, 「서울특별시 녹색건축물 설계기준」 적용대상의 구분이 최상일 경우 (㉔)는 해당 적용대상의 구분과 동일 고시의 녹색건축물 인센티브의 제로에너지 건축물 인증 등급 5등급을 추가 적용한다.

다. 역사문화 보전 : 사업 대상지에 「문화재보호법」에 따른 지정 및 등록문화재 또는 역사·생활 문화유산이 포함된 경우 보전계획을 준수하여 사업계획 수립 및 건축계획에 반영하여야 하며, 관련 위원회 또는 건축위원회 심의에서 인정하는 경우 이행한 것으로 본다.

3-3-8. 주택(준주택 포함)을 건설하는 경우로서 「주택건설기준 등에 관한 규정」 및 「서울특별시 주택 조례」에 따른 주민공동시설 설치대상이 아닌 경우, 주민공동체 활성화를 위하여 100㎡ 이상의 주민공동시설을 입주자들의 사용이 편리한 위치에 설치하여야 한다.

3-3-9. 사업시행자는 동일 단지 및 건축물 안에 공공주택과 민간분양주택을 함께 계획하는 경우에 상호 간에 차별화된 구조와 동선체계로 하거나 주민공동시설 사용상의 분리 등으로 인한 차별 및 불편 문제가 발생하지 않도록 사회혼합(social mixing)을 고려한 건축계획을 수립하여야 한다. 특히 공공주택 선정 시 민간분양주택을 포함한 전체 주택을 대상으로 한 추첨을 통해 선정하여 동별·동내·층별로 적극적 사회혼합을 실현하여야 한다.

3-3-10. 도시정비형 재개발사업에서의 임대주택 및 주택규모별 건설비율은 「재개발사업의 임대주택 및 주택규모별 건설비율」³⁾에 따른다.

3-3-11. 도시정비형 재개발사업에서 개방형녹지를 조성하는 경우, 3-3-12 나목에 따른 공개공지등을 설치한 것으로 보며, 조성기준은 「녹지생태도심 개방형녹지 심의기준」⁴⁾을 준용하되, 용적률 및 높이 완화에 대한 사항은 본 기준을 따른다.

3-3-12. 성장잠재권 활성화사업으로 건축하는 모든 건축물은 아래에 해당하는 면적으로 공개공지등을 설치하여야 한다. 공개공지등의 면적 산정, 설치 및 관리 등에 관한 사항은 「서울특별시 건축 조례」 제26조를 준용하되, 「건축법」 제42조 및

3) 서울특별시고시 제2022-493호 (2022.12.12.)

4) 서울특별시 도시재창조과-8201 (2024.8.30.)

「서울특별시 건축 조례」 제24조에 따른 대지안의 조경 면적은 공개공지등에 포함하지 않을 수 있다.

가. 「서울특별시 건축 조례」 제26조제1항제1호 대상건축물

- 연면적 합계가 5천㎡ 이상 : 대지면적의 10% 이상

나. 「서울특별시 건축 조례」 제26조제1항제1호 대상건축물 외의 건축물

- 연면적 합계가 5천㎡ 이상 1만㎡ 미만 : 대지면적의 5% 이상
- 연면적 합계가 1만㎡ 이상 3만㎡ 미만 : 대지면적의 7% 이상
- 연면적 합계가 3만㎡ 이상 : 대지면적의 10% 이상

3-3-13. 그밖에 건축계획 기준 관련 사항은 관련 법령 및 서울특별시 조례 등을 따른다.

제4장 성장잠재권 활성화사업의 공공기여 기준

제1절 공공기여율 및 공공시설등 설치기준

4-1-1. 성장잠재권 활성화사업의 공공기여율은 아래와 같다.

〈공공기여율〉 - 증가용적률의 50%를 부지면적으로 환산

용도지역		공공기여율 (증가용적률의 50%를 환산 예시)
변경 전	변경 후	
제2종일반주거지역(7층이하) 제2종일반주거지역	제3종일반주거지역	10% 이상
제2종일반주거지역(7층이하) 제2종일반주거지역	준주거지역	25% 이상
제3종일반주거지역		19% 이상
제2종일반주거지역(7층이하) 제2종일반주거지역	근린상업지역	33% 이상
제3종일반주거지역		29% 이상
준주거지역		17% 이상
제3종일반주거지역	일반상업지역	34% 이상
준주거지역		25% 이상

가. 공공기여율은 부지면적 기준으로 산정하되 증가용적률의 50%에 해당하는 용적률을 부지면적 기준으로 환산 적용한다.

나. 대상지 여건상 위 공공기여율을 적용하는 것이 곤란한 경우나 다음의 경우 위 공공기여율에서 최대 20% 범위까지 낮추어 적용할 수 있다.

- 3개년 연속으로 연도별 자치구 표준지 공시지가 평균이 연도별 서울시 전체 평균의 60% 이하인 자치구(3개년 연속으로 연도별 자치구 표준지 공시지가 평균이 연도별 서울시 전체 평균의 60% 초과시 제외)

· 연도별 표준지 공시지가 평균은 매해 2월 국토교통부에서 발표한 표준지 공시지가중 제2종일반주거지역, 제3종일반주거지역, 준주거지역, 근린상업지역, 일반상업지역의 표준지 공시지가를 사용하여 매해 4월1일 산정하여 적용

다. 증가용적률은 기준(허용)용적률과 상한용적률의 차이로 적용하는 것이 원칙이며, 부지 여건, 특성 등으로 위원회에서 인정 시 계획용적률과 기준(허용)용적률의 차이로 적용할 수 있다.

라. 공공주택의 경우 토지는 기부채납, 건축물은 표준건축비로 매입하며, 그 외 공공기여시설(기반시설 포함)은 토지, 건물 모두 기부채납 하되 필요한 경

우 건축물을 매입할 수 있다.(기부채납만 공공기여율로 산정)

마. 도시계획시설을 폐지하는 경우에는 「도시계획시설 폐지·복합화에 따른 공공기여 기준안 개선」⁵⁾을 준용하여 공공기여율을 별도로 추가 적용한다.

4-1-2. 성장잠재권 활성화사업의 공공시설등 설치기준은 다음과 같다.

가. 공공시설등은 중심지 체계, 사업 대상지 입지 특성, 주변지역의 수요 등을 고려하여 위원회 심의를 통해 결정하되, 사업 시행을 위해 반드시 필요한 기반시설 또는 사업부지 내 입주자 편의시설로 사용될 가능성이 큰 시설 등은 공공기여율에 포함하지 않을 수 있다.

나. 전체 공공기여량 중 공공임대주택은 30% 이상 설치를 권장하고, 한가지 유형의 시설은 50%를 초과하여 설치하지 않는 것을 권장한다.

다. 공공기여시설은 「공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영기준」을 준용하되, 공공주택을 제외한 공공기여시설은 지상층 저층부 설치를 원칙으로 한다. 다만, 사용자 이용 등을 위해 도시계획 관련 위원회에서 인정하는 경우에는 그러하지 아니한다.

예시) 수영장, 공연장 등 기부채납시설의 성격과 사용목적에 위해 필요한 경우 등
라. 공공기여계획 중 공공기여 총량 범위 내 공공기여시설의 용도, 규모 등의 변경은 성장잠재권 활성화사업의 목적 및 계획 수립 취지, 관련 규정 및 기타 행정지침, 해당 도시관리계획에 부합하는 범위 내에서 도시관리계획 결정권자(서울특별시 성장잠재권 활성화사업 주관부서)가 동의하는 경우 '구 도시건축공동위원회 또는 구 도시계획위원회' 심의(자문)를 통해 경미한 사항으로 변경 가능하도록 계획할 수 있다.

4-1-3. 사업시행자는 공공시설등을 설치하기 위하여 구체적인 사업계획을 수립하여 도시관리계획 입안 제안 전에 도시관리계획 입안 및 결정권자(서울특별시 성장잠재권 활성화사업 주관부서)에 공공시설등의 수요조사를 요청할 수 있다. 이때 주관부서는 사업 대상지 주변 지역필요시설의 수요조사를 위해 관계부서와 협의하여야 한다.

4-1-4. 사업시행자는 도시관리계획 결정권자의 정책 실현 등을 위해 필요하다고 서울특별시 성장잠재권 활성화사업 주관부서가 인정하는 시설을 공공기여 계획에 우선

5) 서울특별시 시설계획과-24877 (2022.8.9.)

반영하여야 하며, 우선순위는 다음 항목 등을 고려하여야 한다.

가. 상위계획상 필수 기반시설(도로, 공원 등) 최우선 반영

나. 기반시설이 충분한 경우 정책 필요시설 우선 검토 후 지역필요 생활SOC, 현금 공공기여 검토

※ 공동주택 계획시 공공임대주택(미리내집) 우선 검토

※ 지역필요 생활SOC 시설은 대상지 선정 이전에 설치계획(용도, 규모, 재정 계획 등)이 수립되어 추진 근거가 명확하고 기부채납 통합관리시스템에 등재된 시설만 인정

※ 현금 공공기여는 동일 생활권역 내 기반시설 및 정책 필요시설 설치 필요성이 낮다고 인정되는 경우 반영

※ 시 정책 변경시 그에 따른 정책 필요시설 변경 가능(기 결정된 사업 포함)

4-1-5. 사업시행자는 서울특별시 도시건축공동위원회에서 해당 지구단위계획구역 내에 공공시설등이 충분하다고 인정하는 경우에는 공공기여를 지구단위계획구역 밖에 공공시설등 설치비용으로 납부할 수 있으며, 공공시설등 설치비용의 제공기준은 다음과 같다.

가. 사업시행자는 공공시설등 설치비용을 착공신고 수리일까지에 납부하되, 「국토계획법 시행령」 제46조의2 및 「도시계획조례」 제22조에 따라 건축허가 등 이전에 설치비용 협약을 체결할 시에 분할 또는 지연 납부하는 경우 「민법」 제379조를 준용하여 착공신고 수리일로부터 납부일까지의 법정이율을 적용한 보정금을 가산하는 내용을 포함한다.

나. 가목 외의 공공시설등이 충분한 경우의 인정 기준, 설치비용의 제공방법 및 범위, 산정 및 감정평가 기준 등은 본 운영기준에 명시된 사항 외에는 「서울특별시 공공시설등 설치비용 관리·운영기준」⁶⁾ 및 「공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영기준」⁷⁾ 등 관련 규정에 따른다.

4-1-6. 사업부지(공공시설등 부지 제외)와 용도지역이 상이한 부지를 공공시설등으로 제공하는 경우 공공기여 제공량은 부지 별 용적률에 따른 가중치를 적용하여 다음 산식에 따라 산정한다. 사업부지 내에 공공시설등을 제공하는 경우로서 사업부지 용도지역이 둘 이상으로 계획되는 경우에는 공공시설등 제공 위치를

6) 서울특별시 공공자산담당관-3072 (2022.12.14.)

7) 서울특별시 도시계획상임기획과-2792 (2025.03.18.)

고려하여 가중치를 적용하되, 도시계획 관련 위원회에서 인정하는 경우 용도지역 별 용적률을 가중평균하여 적용할 수 있다.

$$\text{공공기여 제공량} = \text{공공시설등 부지 면적} \times \text{가중치}$$

가. 가중치 : 공공시설등 부지 용적률 / 사업부지 용적률

나. 공공시설등 부지 용적률 : 기준/허용용적률(용도지역이 하향되는 경우 변경 전 용적률)

다. 사업부지 용적률 : 상한용적률(계획용적률을 별도로 정하는 경우 계획용적률)

예시) 사업부지(제3종일반주거→일반상업 상향) : 상한용적률 800%

도로(제3종일반주거지역 유지) : 기준/허용용적률 250%

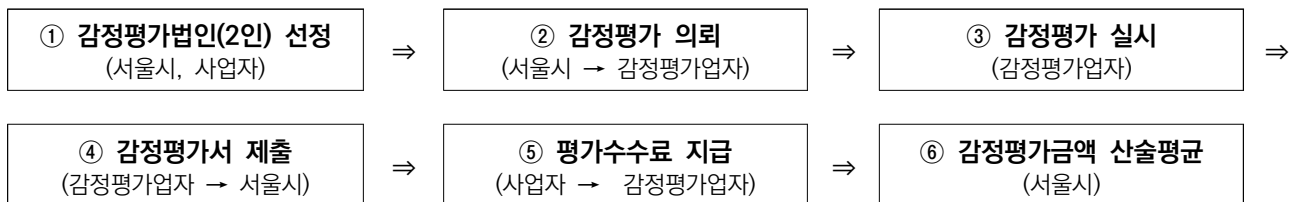
→ 공공기여 제공량 = 도로 면적 $\times$ (250% / 800%)

제5장 감정평가 기준

5-1-1. 사업시행자는 건축심의 전에 서울특별시 성장잠재권 활성화사업 주관부서에 「국토계획법」 제52조의2에 따른 토지가치 상승분 및 공공시설등 설치비용, 「도시계획조례」 제21조에 따른 공공시설등 부지가액산정을 위한 감정평가 시행을 요청하여야 하며, 서울특별시 성장잠재권 활성화사업 주관부서는 사업시행자와 협의를 거쳐 감정평가를 시행한다.

5-1-2. 사업시행자는 감정평가 결과를 반영하여 공공기여 계획을 다시 수립한 후 건축허가 또는 사업계획 승인 전까지 지구단위계획 또는 정비계획을 결정(변경)하기 위한 절차를 이행하여야 한다.

5-1-3. 감정평가 절차는 다음과 같다.



5-1-4. 도시계획 변경 이전 토지가치의 감정평가(중전 감정평가) 기준시점은 대상지 선정 신청 이전 시점으로 하며, 도시계획 변경 이후 토지가치의 감정평가(종후 감정평가) 기준시점은 지구단위계획 또는 정비계획 결정(변경) 고시일로 한다.

5-1-5. 감정평가업자는 국토교통부장관이 선정·공고한 당해 표준지공시지가 조사·평가에 참여한 서울시 소재 감정평가업체 중 공공 및 민간 임회하에 추첨을 통하여 선정한 총 2인을 원칙으로 한다.

5-1-6. 최종 감정평가서 제출 전 사전 검토를 추진할 수 있다. 이때 각 평가업자간 평가가격 차이가 10%를 초과할 경우, 필요에 따라 관련 전문가 자문 등을 거쳐 평가결과에 영향을 미치는 각 요인을 비교 분석하도록 하며, 감정평가업자는 이를 반영하여 수정된 토지가를 최종 감정평가서로 제출할 수 있다.

5-1-7. 감정평가를 완료한 이후 다음에 해당하는 사유가 발생하는 경우 재감정평가를

실시하여야 하며, 그 결과 공공기여 계획의 변경이 필요한 경우 지구단위계획 또는 정비계획을 결정(변경) 고시하여야 한다.

가. 감정평가 당시 종후 감정평가 기준시점(지구단위계획 또는 정비계획 결정(변경) 고시 예정일)로부터 2년 이내에 지구단위계획 또는 정비계획을 결정(변경) 고시하지 않는 경우

나. 「건축법」 제11조제10항에 따라 건축위원회 심의를 다시 받아야 하는 경우

다. 건축허가(사업계획 승인)을 받은 날로부터 3년 이내에 공사에 착수하지 않은 경우 또는 도시정비형 재개발사업의 사업시행계획인가를 받은 날로부터 3년 이내에 관리처분계획인가를 신청하지 아니한 경우

라. 서울특별시 성장잠재권 활성화사업 주관부서가 부동산 가치의 급격한 등락 등 특별한 사유의 발생으로 인해 감정평가 결과의 적용이 현저히 불합리하다고 판단하는 경우

5-1-8. 감정평가 의뢰 및 실시, 수수료 지급에 관한 사항, 감정평가 전 부지 가액 산정 등은 「공공시설 등 기부채납 용적률 인센티브 운영기준」 8)에 따른다.

8) 서울특별시 도시계획상임기획과-2792 (2025.03.18.)

제6장 성장잠재권 활성화사업의 지원 등

제1절 성장잠재권 활성화사업의 사업시행자 지정 및 지원 등

6-1-1. 서울주택도시공사는 「도시정비법」 제25조 및 제26조에 따라 주민(토지등소유자 등)이 요청하는 경우, 성장잠재권 활성화사업의 사업시행자(공동 또는 공공)로 지정되어 사업을 추진할 수 있다.

6-1-2. 서울주택도시공사는 도시정비형 재개발사업의 정비계획 수립을 위해 주민(토지등소유자 등)이 요청하는 경우, 지원기구로서 다음의 역할을 지원할 수 있다.

가. 성장잠재권 활성화사업 대상지 선정을 위한 사전검토(타당성 및 사업성 등)

나. 토지소유자를 대상으로 한 사업 컨설팅 및 교육 등

다. 성장잠재권 활성화사업을 통하여 제공·설치되는 공공임대시설의 임대 및 유지·관리 업무

라. 그 밖에 성장잠재권 활성화사업 추진에 필요하다고 인정되는 업무

6-1-3. 성장잠재권 활성화사업의 지속적 실현 및 효과 증진을 위하여 서울연구원은 전문연구기관으로서 다음의 역할을 할 수 있다.

가. 사업구역 지정 및 사업계획에 대한 검토 자문

나. 성장잠재권 활성화사업 등 각종 성장잠재권 정책 추진에 따른 간선도로변 지역의 변화 모니터링

다. 시장상황 및 여건변화를 반영, 성장잠재권 활성화사업의 데이터 분석을 통한 성장잠재권 활성화사업 운영기준 보완

제7장 행정사항

7-1. 본 기준은 방침일로부터 시행한다.

7-2. 향후 관련 법령 및 지침이 제·개정되는 경우, 변경된 법령 및 지침을 따른다.